

Publicado en Boletín Municipal

Nº 25 Fecha 11/02/05

PROMULGADA POR:

DECRETO Nº:

FECHA:

121404

14 SEP 2004

CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 7003

Visto: El Art. 33 de la Carta Orgánica Municipal y la controversia suscitada por la presentación en nuestra ciudad de circos y muestras con animales; y

C O N S I D E R A N D O

Que los Circos y Zoológicos privados y estatales que actualmente se encuentran en funcionamiento dentro del territorio Nacional, poseen cautivas especies de animales silvestres nativas o autóctonas y extranjeras, muchas veces amenazadas, en retroceso numérico o peligro de extinción;

Que una exposición o exhibición de animales en cautiverio, no significa "educación para la conservación", ya que actualmente existen medios más elocuentes, que muestran a los animales en sus hábitat naturales;

Que la presión ejercida sobre la fauna autóctona es superior, debido a la demanda de ejemplares para dichos sitios;

Que las jaulas, habitáculos o espacios cerrados, nada tienen que ver con los ecosistemas en los cuales dichos animales se desarrollan;

Que la captura de los animales, luego su traslado hasta su destino final, hace peligrar la vida de los mismos, con lo que supone mayor presión sobre la fauna;

Que la oferta y demanda de especies animales vivas o muertas, contribuyen al tráfico clandestino y su comercialización, a niveles nacionales e internacionales;

Que los animales capturados, dejan nichos ecológicos vacíos dentro de sus ecosistemas, poniendo en peligro la continuidad de las especies;

Lic. Germán Arbol Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

... ///2. -

Que la Ley Nacional N° 14.346, considera un acto de crueldad, las riñas, corridas y parodias con animales, reprimiendo con quince días a un año de prisión, a quien infrinja dicha Ley;

Que la Provincia de Misiones sentó el antecedente más importante al dictar la Resolución N° 13/88, la ciudad de Tandil hizo lo propio con la Ordenanza N° 4548 sobre zoológicos y recientemente la Provincia de Neuquén legisló lo suyo en cuanto a los circos donde los animales no pueden ser explotados para el esparcimiento del hombre;

Que la apreciación de las actividades tradicionales, como los circos, en cuanto a su influencia en los distintos estratos sociales, debe surgir de un debate multidisciplinario, con un estricto criterio científico, como el método más eficaz de arribar a decisiones equilibradas;

Que de lo que se trata es propender a una adecuada legislación, que con un criterio amplio, faculte al Departamento Ejecutivo para que, en el marco de la preservación de los valores enunciados en los presentes considerandos, actúe de acuerdo a los más convenientes intereses.

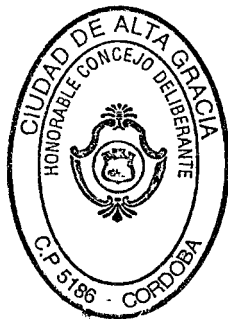
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ALTA

GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1: EN virtud de lo establecido por el Art.33, inc.10 de la Carta Orgánica Municipal, el que expresa "Prohibir la instalación de zoológicos", no se permite, sin excepción alguna, la instalación y funcionamiento de zoológicos privados o públicos, o cualquier otro tipo de establecimiento donde se mantengan animales de la

...///


Lic. Germán Arribal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///3.-

fauna silvestre terrestre y acuática en cautiverio, y la exhibición pública permanente o ambulatoria de animales de la fauna silvestre en cautiverio, sean cualquiera de éstos con fines de lucro, recreativos o educativos.

Art.2: SE permitirá la instalación previa autorización municipal de los circos, si y sólo cuando observen las siguientes normativas:

- a) Queda prohibida la instalación de circos con animales de la fauna silvestre que se encuentren incluidos en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), de la cual la Argentina es país suscriptor.
- b) Los animales que ingresen con los circos, deberán poseer: certificación de buena salud, guía de animal, certificación de nacimiento en cautiverio, constancia de alimentación de los últimos 30 días (factura de compra de alimento).
- c) Queda prohibido el desarrollo de espectáculos, parodias u otras que atenten contra la integridad física de los animales y el ser humano.
- d) Los animales de los circos no podrán ser exhibidos de manera ambulatoria a título de promoción o propaganda.

Art.3: QUEDAN exceptuados a lo dispuesto en el Art. 1 las estaciones de cría de la fauna silvestre en cautiverio, que contribuyan a mantener o incrementar las poblaciones de animales autóctonas amenazadas. Dichos centros deberán estar debidamente autorizados por este municipio y por las autoridades de aplicación de la legislación vigente provincial y nacional.

Art.4: EN ningún caso el Departamento Ejecutivo podrá delegar el control de Policía en Instituciones No Oficiales. En el caso de requerir la colaboración de alguna Institución No Oficial para la realización de

...///


Lic. Germán Arbal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///4.-

los controles pertinentes, éstas deben estar siempre bajo la supervisión de los Profesionales Municipales competentes.

Art.5: EL Departamento Ejecutivo debe requerir la opinión de las asociaciones Protectoras de Animales, de Defensa del Medio Ambiente, y de toda otra que, a su juicio, tenga competencia en el tema.

Art.6: ADHIÉRASE en todos sus términos a la Ley Nacional N° 14.346 (Ley Sarmiento) y Ley Provincial N° 7343.

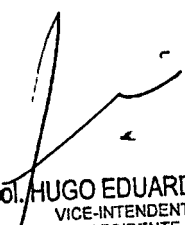
Art.7: DERÓGUESE toda otra ordenanza que se anteponga a la presente.

Art.8: COMUNÍQUESE, publíquese, transcribese al libro de Ordenanzas y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.


Lic. Germán Arribal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

PROMULGADA POR DECRETO	
FECHA/...../.....	Nº
PUBLICADA EN BOLETIN	
FECHA/...../.....	Nº
MODIFICADA POR ORDENANZA	
FECHA/...../.....	Nº
MODIFICADA POR ORDENANZA	
FECHA/...../.....	Nº
MODIFICADA POR ORDENANZA	
FECHA/...../.....	Nº
REGLAMENTADA POR DECRETO	
FECHA/...../.....	Nº
REGLAMENTADA POR DECRETO	
FECHA/...../.....	Nº
REGLAMENTADA	
FECHA/...../.....	Nº
DEROGADA POR ORDENANZA	
FECHA 28.11.2007	Nº 7942